МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 06 дугаар сарын 29 №03/33 Улаанбаатар хот

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ,
ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗРЫН ДАРГА
Л.БУЯНТОГТОХ ТАНАА

Комисст ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Дархан-Уул аймгийн 1 дүгээр цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11, 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн хөдөлмөрлөх эрх, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт хүчирхийллийг хориглосон зохицуулалтын хэрэгжилтэд хяналт шалгалт зохион байгуулсан.

Хяналт шалгалтыг тус цэцэрлэгийн багш, ажилтнуудтай ганцаарчилсан ярилцлага хийх, санал асуулга авах, удирдлагаас шаардлагатай баримт, бичгийг гаргуулан авч, дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт “Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, нийгмийн болон гэрлэлтийн байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодол, улс төрийн үзэл бодол, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн эсэх, эрүүл мэндийн байдал, жирэмсэн болон амаржсан эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, хөгжлийн бэрхшээл, гадаад төрхөөр нь шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгох”, мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.2 дахь заалтад ”хэл амаар доромжлох, нэр төр, алдар хүндийг гутаах”-ыг тус тус хориглосон. Хяналт шалгалтын хүрээнд тус цэцэрлэгийн ажилтнууд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажлын байрны дарамтад өртдөг эсэхийг санал асуулгаар тодруулахад 47.3 хувь нь өртдөг, 47.3 хувь нь өртдөггүй гэж хариулсан бол 5.2 хувь нь асуултад хариулаагүй байна. Өртдөг гэж хариулсан оролцогчдын ихэнхи нь ажлын байрны дарамт, хүчирхийллийг гол төлөв удирдах албан тушаалтан буюу цэцэрлэгийн эрхлэгчийн зүгээс үзүүлдэг гэж дурдсан байна. Түүнчлэн цэцэрлэгийн багш, ажилтнуудаас Комисст өгсөн ганцаарчилсан ярилцлагад “... байгууллагын хамт олны уур амьсгал сайн бүгд нийтэч, хоорондоо эвтэй байдаг. Харин эрхлэгчийн зүгээс багш, ажилчдыг төрийн байгууллагад гомдол гаргасан тохиолдолд байгууллагын нэр төрд халдлаа гэх байдлаар асуудалд ханддаг. Мөн төрийн албан хаагч байж захирах, захирагдах ёсыг мэдэхгүй байна гэх байдлаар загнадаг Залуу багш нарт ажлын шаардлага тавьж байгаа нэрийдлээр хэл амаар дайрч дарамталдаг. Эрхлэгчийн хувьд загнаж зандрах байдлаар удирддаг, алдаа дутагдал гаргасан бол тухайн учир шалтгааныг тайлбарлах гэхээр урдаас тайлбар тавьлаа гэдэг. Багш, ажилчдын хувьд эрхлэгчийн өмнө хүлцэнгүй, дуугүй байх ёстой юм шиг харьцдаг. Ер нь хувийн байгууллагын ажилтан мэт асуудалд ханддаг, тулгаж үүрэг даалгавар өгдөг” гэжээ. Тус цэцэрлэгийн ажилтнуудаас авсан санал асуулга, ганцаарчилсан ярилцлагаас дүгнэхэд цэцэрлэгийн эрхлэгч В.Отгонхүү нь удирдан зохион байгуулах чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ хуулиар хориглосон ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт хүчирхийллийн шинжтэй үйлдэл үзүүлдэг байж болзошгүй байна.

2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.6, 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт “ажил олгогч нь ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, дарамт хүчирхийллийг таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, уг гомдлыг хүлээн авах байгууллага, албан

15007015

тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг нийт ажилтанд харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй", мөн хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.1, 122.2 дахь хэсэгт "Ажил олгогч ажилтны төлөөлөгчийн саналыг харгалзан хууль тогтоомжид нийцүүлэн тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжээнд үйлчлэх хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинээр баталсан, түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд нийт ажилтанд танилцуулж, харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй" гэж тус тус заасан. Мөн Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх заалтад "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгах", мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэгт "Хөдөлмөрийн дотоод журамд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх ажил олгогч болон ажилтны эрх, үүрэг, хариуцлагыг тусгана" гэж заажээ. Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн 2022 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн А/14 дугаар тушаалаар баталсан Хөдөлмөрийн дотоод журамд дүн шинжилгээ хийхэд дотоод журамд энэ талын зохицуулалт тусгагдаагүй, Хөдөлмөрийн дотоод журмыг багш, ажилтан, албан хаагч нарт харагдахуйц газарт байруулаагүй байна. Мөн цэцэрлэгийн багш, ажилтнуудаас авсан санал, асуулгын "хэрэв та ямар нэг хэлбэрээр ажлын байрны дарамт, эсхүл бэлгийн дарамтад өртсөн бол энэ талаар хэн нэгэн субъектэд гомдол гаргасан уу?" гэсэн асуултад 57.8 хувь нь "гомдол гаргаагүй", 10.5 хувь нь "тийм", 31.5 хувь нь "асуултад хариулаагүй" байна. "Гомдол гаргаагүй" гэж хариулсан оролцогчид "хаана хандахаа мэдэхгүй", "хандсан ч нэмэргүй эрх зүйн орчин байхгүй", "гомдол гаргах боломжгүй дарамт шахалт ирнэ", "нууц алдагдана", "ажилгүй болохоос айсан" гэх байдлаар хариулсан байна. Түүнчлэн тус цэцэрлэгийн багш, ажилчдаас Комисст өгсөн тайлбартаа "... байгууллагын дотоод журмыг 2022 оны 4 дүгээр сард багш, ажилчдын хурал хийгээд танилцуулсан. Гэхдээ уг журмыг нийт багш, ажилтнууд хүлээн зөвшөөрөөгүй, багш, ажилчдын нийгмийн асуудал болон ажлын цагт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай багш нараас санал гаргасан, уг саналыг нэмэлтээр оруулна гэсэн боловч одоо болтол байгууллагын дотоод журмыг багш, ажилтан нарт албан ёсоор танилцуулаагүй байна" гэжээ.

Нэгдүгээр цэцэрлэгийн дотоод журамд гомдол гаргах, шалгах ажиллагааны талаар зохицуулсан заалт тусгаагүй, дотоод журмыг багш, ажилтанд албан ёсоор танилцуулаагүй нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, 7.4 дэх хэсэгт тус тус заасны дагуу ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл бэлгийн дарамтад өртсөн гэж үзвэл гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх талаарх хуулийн хэрэгжилт хангагдаагүй байна.

3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2.3 дахь заалтад "энэ хуульд заасны дагуу хувь хүнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд заасан шаардлага, стандартад нийцсэн, ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид ажлын байраар хангах." мөн Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3.1 дэх заалтад "Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагааг төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн үндсэн дээр хэрэгжүүлж, хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн талаар ажилтнуудад мэдээлж байх.", мөн зүйлийн 11.4.2 дахь заалтад "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх." гэж ажил олгогчийн үүргийг тус тус заасан. Нэгдүгээр цэцэрлэгийн багш, ажилтныг хөгжүүлэх 2022 оны сургалтын хөтөлбөр нь батлагдсан он, сар, өдөр, баталгаажуулсан тамга, тэмдэг дарагдаагүй, хөтөлбөрт ажлын байрны дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилсан сэргийлэх агуулга бүхий сургалтын сэдэв, агуулга тусгагдаагүй байна. Хяналт, шалгалтын хүрээнд багш, ажилтнуудаас авсан "Хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт, ажлын байрны бэлгийн дарамтын талаар мэдлэг олгоход чиглэсэн сургалт зохион байгуулдаг" эсэхийг санал асуулгаар тодруулахад оролцогчдын 47.3 хувь нь үгүй гэж хариулсан байна. Иймд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны хүрээнд ялгаварлан гадуурхалт болон дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, энэ талын мэдлэг олгоход чиглэсэн сургалтыг тогтмол шинэчилсэн агуулгын хүрээнд зохион байгуулах нь зүйтэй байна.

4. Ёс зүйн зөвлөл нь цэцэрлэгийн эрхлэгчийн 2021 оны 03 дугаар сарын 04-ны өдөр А/08 дугаартай тушаалаар батлагдсан ба уг зөвлөл нь 3 жилийн хугацаатай 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан байна. Тус цэцэрлэгийн Ёс зүйн зөвлөлийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан, мэдээ гараагүй бөгөөд зөвлөлийн гишүүнээс нь тодруулахад 2022 онд нэг гомдол ирсэн уг

гомдол нь эцэг, эхчүүдээс багшийн сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой байсан бөгөөд тухай үед нь шийдвэрлэсэн, харин ажлын байрны дарамт болоод багш, ажилчдаас хандсан гомдол ирж байгаагүй, гэсэн тайлбар өгч байна.

Иймд дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараахь Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.6, 7 дугаар зүйлийн 7.3, 7.4 дэх хэсэгт заасан үүрэг, 122 дугаар зүйлийн 122.1 дэх хэсэгт заасан ажил олгогчийн үүрэг, холбогдох бусад заалт, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1, 11.7 дахь хэсэгт заасанд нийцүүлэн Хөдөлмөрийн дотоод журмыг ажилтнуудын саналыг тусгаж шинэчлэн баталж, мөрдүүлэх;
2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэгт заасан хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтад өртсөн талаар гомдлыг хүлээн авах байгууллага, албан тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг ажил олгогч нийт ажилтанд харагдахуйц газар байршуулах үүргийн хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж ажиллах;
3. Боловсролын салбарын онцлогт нийцүүлэн тухайн салбарт тохирсон хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт, сурталчилгааны үйл ажиллагааг нийт багш, ажилтнууд болон удирдах албан тушаалтанд зохион байгуулах;
4. Монгол Улсын Үндсэн хуулиар баталгаажсан хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэн ажиллах, цаашид байгууллагын үйл ажиллаагааг удирдан чиглүүлж үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхдээ багш, ажилтнууд ажлын байрны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалтад өртөхгүй байхад чиглэсэн арга хэмжээ авах, тэдний өргөдөл гомдол гаргах эрхийг хүндэтгэж ажиллах талаар цэцэрлэгийн эрхлэгчид протоколоор сануулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэс Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй.” гэж заасан бөгөөд Зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, биелэлтийн талаар нотлох баримтын хамт мөн зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ